

0019755-64.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2451/2017 -

78º Distrito Policial - Jardins, 325/2017 - 78º Distrito Policial - Jardins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIANA BISPO SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0019755-64.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019755-64.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2451/2017 -

78º Distrito Policial - Jardins, 325/2017 - 78º Distrito Policial - Jardins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIANA BISPO SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos.

ELIANA BISPO SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c artigo 29, do

Código Penal, porque, no dia 14 de março de 2017, terça-feira, por volta de 20h30, viaduto Okuhara Koei, no bairro de Cerqueira César (área do 78º DP), nesta comarca e cidade de São Paulo, agindo em concurso e com identidade de propósito, guardava drogas, para consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A acusada foi notificada e apresentou resposta (fls. 309) e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia (fls. 311), citada a ré (fl. 303).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogada a acusada ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo ambas a improcedência da ação penal.

É o relatório.

Decido.

Ignorada a versão da acusada em juízo, dada a sua revelia, a acusada, na fase policial, optou por permanecer silente e sem dúvida que a condenação da acusada, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia não foram ao longo da instrução devidamente comprovados, duvidosa a autoria delitiva imputada à acusada.

A bem da verdade, salvo o quanto apurado na fase policial, suficiente para fins de oferecimento e recebimento da denúncia, nenhuma prova foi produzida durante a instrução que pudesse confirmar ou até reforçar o quanto apurado na fase policial. De fato, os policiais ouvidos não souberam dizer como a droga fora apreendida, se estava toda junta ou separada e não bastasse isso e não é demais dizer não ter sido apreendido qualquer entorpecente com a acusada, resumindo-se a prova dos autos à alegação de que suposto usuário dela adquirira entorpecente.

Vê-se, pois, que o quadro probatório é incerto, dando margem a dúvidas e incertezas, que não se coadunam com o juízo de certeza que se exige à prolação de um decreto condenatório, temerária a condenação de quem quer que seja em tais condições.

Em tal contexto e resta evidente não surgir a prova dos autos como límpida e firme para fins de condenação, surgindo a decisão absolutória como a mais acertada, pois em tal sentido a jurisprudência dominante ensina que “para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação” (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver ELIANA BISPO SILVA da imputação que se lhe fez a denúncia, o que faço com suporte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 31 de março de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA